

UDFIT

CONCEITOS

Força

→ **intervenção coercitiva** imposta à pessoa (ou grupo) por parte do agente de segurança pública com a **finalidade de preservar a ordem pública e a lei**;

→ **reduz ou elimina** a capacidade de autodecisão;

Níveis de Uso da Força

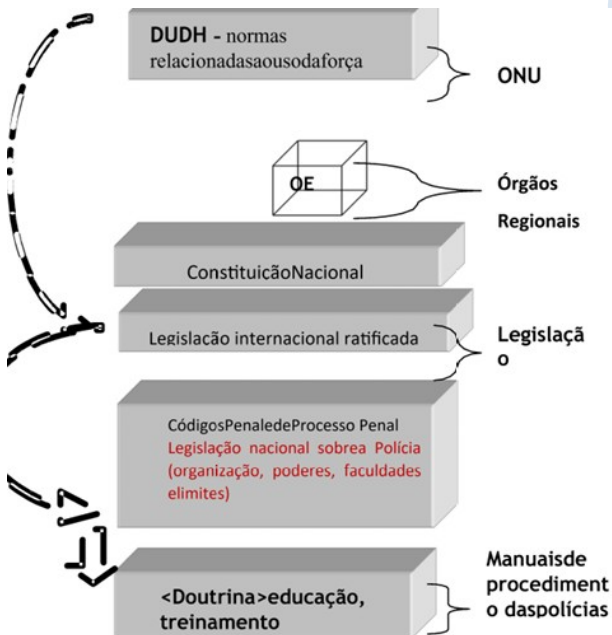
→ **intensidade da força escolhida** pelo agente de seg. pública **em resposta a uma ameaça real ou potencial**;

→ **divisão da força em diferentes níveis de forma gradual** (progressiva ou regressiva);

Uso Diferenciado da Força

→ **ferramenta** (conjunto de instrumentos e técnicas) **que determina as técnicas ou níveis de força a serem empregados** para solucionar, da melhor maneira possível, o conflito entre o elemento volitivo individual e a “vontade” do Estado.

Obs.: o UDF consiste na perfeita correlação entre a ação criminosa e a reação policial.



LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

1. CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI (Assembleia Geral da ONU – 1979) - CCFAL

→ Artigo 1º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre cumprir o dever

que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais.

→ Artigo 3º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei **só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever**.

→ Artigo 5º **Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante, nem nenhum destes funcionários pode invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais.**

Ex.: estado de guerra, ameaça à seg. nacional não justificam torturas.

→ Artigo 6º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei **devem garantir a proteção da saúde de todas as pessoas sob sua guarda** e, em especial, **devem adotar medidas imediatas para assegurar-lhes cuidados médicos**, sempre que necessário.

O Código objetiva sensibilizar os integrantes das organizações responsáveis pela aplicação da lei, ou seja, sensibilizar você, agente de segurança pública, para a enorme responsabilidade que o Estado lhes outorga.

2. PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI (ONU – 1990)

→ É o segundo instrumento internacional mais importante sobre o uso da força e arma de fogo.

→ **embora não seja considerado um Tratado, é um documento de ORIENTAÇÃO aos Estados**, proporcionando normas orientadoras na tarefa de assegurar e promover o papel adequado dos agentes de seg. pública.

→ os **governos** e entidades **responsáveis pela aplicação da lei deverão adotar e implementar normas e regulamentos sobre o uso da força e de armas de fogo pelos responsáveis** pela aplicação da lei (examinar questões de natureza ética associadas ao uso da força);

→ os governos deverão **preparar uma série tão ampla quanto possível de meios e equipar os responsáveis pela aplicação da lei com uma variedade de tipos de armas e munições** que

UDFIT

permitam o uso diferenciado da força e de armas de fogo;

→ devem incluir o aperfeiçoamento de armas incapacitantes não-letais, com o propósito de limitar cada vez mais a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos às pessoas.

O aperfeiçoamento e a distribuição de armas incapacitantes não-letais devem ser avaliados com cuidado, visando minimizar o perigo para as pessoas não envolvidas, devendo o uso de tais armas ser cuidadosamente controlado.

No cumprimento de suas funções, os responsáveis pela aplicação da lei devem, na medida do possível, **aplicar meios não-violentos antes de recorrer ao uso da força e armas de fogo.**

→ o **recurso a elas só é aceitável quando os outros meios se revelarem ineficazes ou incapazes de produzirem o resultado pretendido.**

Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, os responsáveis pela aplicação da lei deverão:

- exercer **moderação no uso** e agir na **proporção da gravidade da infração e do objetivo** legítimo a ser alcançado;
- **minimizar danos** e ferimentos, **preservar a vida** humana;
- **assegurar que qualquer indivíduo ferido** ou afetado **receba** assistência e **cuidados médicos o mais rápido possível;**
- garantir que os **familiares** ou amigos íntimos da pessoa ferida **sejam notificados o mais depressa possível.**

Obs.: sempre que o uso da força e de armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei **der causa a ferimento ou morte**, estes deverão **comunicar IMEDIATAMENTE o fato aos seus superiores.**

→ **não será aceitável invocar circunstâncias excepcionais**, tais como instabilidade política interna, como justificativa ao abandono destes princípios básicos.

→ os responsáveis pela aplicação da lei **NÃO** usarão armas de fogo contra pessoas, **EXCETO** em casos de **legítima defesa**, própria ou de outrem contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave; **para efetuar a prisão de alguém que represente tal risco e resista à autoridade;** ou para impedir a fuga de tal indivíduo, **e isso apenas nos casos em que outros meios**

menos extremados se revelem insuficientes para atingir tais objetivos.

→ Em qualquer caso, **o uso letal intencional de armas de fogo só poderá ser feito quando estritamente inevitável à proteção da vida;**

→ os responsáveis pela aplicação da lei deverão **identificar-se** como tais e **avisar prévia e claramente a respeito da sua intenção de recorrer ao uso de armas de fogo, com tempo suficiente para que o aviso seja levado em consideração, a não ser quando tal procedimento represente um risco indevido** para os responsáveis pela aplicação da lei **ou acarrete para outrem um risco de morte ou dano grave, ou seja claramente inadequado ou inútil** dadas as circunstâncias do caso.

→ **Ao dispersar grupos ilegais mas não-violentos**, os responsáveis pela aplicação da lei deverão **evitar o uso da força, ou quando não for possível, deverão restringir tal força ao mínimo necessário**

→ **Ao dispersar grupos violentos**, os responsáveis pela aplicação da lei **só poderão fazer uso de armas de fogo quando não for possível usar outros meios menos perigosos e apenas nos termos minimamente necessários.**

→ Ao lidarem com indivíduos sob custódia ou detenção, os responsáveis pela aplicação da lei **não farão uso da força, EXCETO** quando tal for estritamente necessário para manter a segurança e a ordem na instituição, ou quando existir ameaça à segurança pessoal;

→ **O cumprimento de ordens superiores não constituirá justificativa quando os responsáveis pela aplicação da lei tenham conhecimento de que uma ordem para usar força e armas de fogo, que tenha resultado na morte ou em ferimento grave a alguém, foi manifestamente ilegítima** e caso os referidos responsáveis tenham tido oportunidade razoável de se recusarem a cumprir essa ordem.

→ Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei **deverão assegurar que os oficiais superiores sejam responsabilizados caso tenham ou devam ter tido conhecimento de que responsáveis pela aplicação da lei sob seu comando estão, ou tenham estado recorrendo ao uso ilegítimo da força e armas de fogo**, e caso os referidos oficiais não tenham tomado todas as providências ao seu alcance a fim de impedir, reprimir ou comunicar tal uso.

UDFIT

→ Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão **assegurar que todos os responsáveis pela aplicação da lei recebam treinamento** e sejam examinados com base em padrões adequados de competência para o uso da força.

→ Na **formação profissional** dos responsáveis pela aplicação da lei, os governos devem **dedicar atenção especial às questões de ética policial e direitos humanos**, especialmente durante o processo de investigação; **a alternativas ao uso da força e armas de fogo**, incluindo a **solução pacífica de conflitos**, a compreensão do comportamento das multidões e os **métodos de persuasão, negociação e mediação**, bem como os meios técnicos, destinados a limitar o uso da força e armas de fogo.

LEGISLAÇÃO NACIONAL

CP – excludentes de ilicitude

CPP – arts. 284 e 293

Art.284.Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso(...).

Art. 293. **Se executor do mandado verificar**, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se for obedecido imediatamente, **o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas** e efetuará a prisão.

O CPPM traz a seguinte previsão:

Art. 231. Se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que o entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão.

Parágrafo único. Se o executor não tiver a certeza da presença do capturando na casa poderá proceder a busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedição do respectivo mandado, a menos que o executor seja a própria autoridade competente para expedi-la.

Art. 232. **Se não for atendido o executor convocará duas testemunhas e procederá da seguinte forma:** sendo dia, entrará à força na casa, arrombando-lhe a porta, se necessário; sendo noite, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombar-lhe-á a porta e efetuará a prisão.

Art. 234. **O emprego da força só é permitido quando indispensável**, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e seus auxiliares, inclusive a prisão do defensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas.

PORTARIA INTERMINISTERIAL nº 4.226 DE 2010

→ **REVOGADA pela Portaria nº 855 de 2025.**

O uso da força por agentes de seg. pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência.

→ Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro contra perigo iminente de morte ou lesão grave;

→ Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

→ Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

→ Os chamados "disparos de advertência" não são considerados prática aceitável.

→ O ato de apontar arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada.

→ Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolverem situações de uso da força, deverá portar no mínimo 2 (dois) instrumentos de menor potencial

UDFIT

ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo.

Trazia a previsão (revogada pela Portaria nº 855/2025) de que a renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita com a periodicidade mínima de 01 ano.

→ trazia, em seu bojo, 5 princípios: Legalidade, Conveniência, Moderação, Necessidade e Proporcionalidade.

Conveniência:

→ A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.

Legalidade:

→ Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei.

Moderação:

→ O emprego da força pelos agentes de segurança pública deve sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força.

Necessidade:

→ Determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos.

Proporcionalidade:

→ O nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública.

LEI nº 13.060 de 2014 – Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de seg. pública no país.

→ Disciplina o uso de IMPO pelos agentes de seg. pública em todo o território nacional;

Os órgãos de seg. pública deverão **priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, DESDE QUE o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica**

dos policiais, e **deverão obedecer aos seguintes princípios:** (L.N.R.P)

I- legalidade;

II- necessidade;

III- razoabilidade e proporcionalidade.

Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo:

I - contra **pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão** aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e

II - contra **veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, EXCETO quando o ato represente risco de morte ou lesão** aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Para os efeitos desta Lei, consideram-se **instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO)** aqueles **projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente** pessoas.

→ Os **cursos de formação** e capacitação deverão **incluir conteúdo programático** que **habilite seus agentes ao uso dos instrumentos não letais.**

DECRETO Nº 12.341 DE 2024

→ **regulamenta a Lei nº 13.060 de 2014** para disciplinar o uso da força e dos IMPO pelos profissionais de seg. pública.

São princípios gerais de uso da força em seg. pública

→ **07 princípios** que serão mencionados na Portaria abaixo (nº 855).

→ além dos 4 princípios previstos na Lei, acrescentam-se mais 3 (precaução, responsabilização e não discriminação) (L.N.R.P + P + R + N.D)

→ o **emprego de arma de fogo** será medida de **último recurso**;

→ o **emprego de arma de fogo ou de IMPO** deverá ser **restrito aos profissionais devidamente habilitados** para sua utilização.

Sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, deverá ser elaborado relatório circunstanciado, segundo os parâmetros do Ministério da Justiça e Seg. Pública.

UDFIT

Art. 4º Na **capacitação** de profissionais de segurança pública sobre o uso da força, os órgãos de segurança pública **deverão observar as seguintes diretrizes:**

- I - **obrigatoriedade e periodicidade anual** da capacitação sobre uso da força;
- II - realização da **capacitação no horário de serviço**; e
- III - **adoção de conteúdo que aborde procedimentos sobre o emprego adequado de diferentes tipos de armas de fogo** e de instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO).

PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA nº 855 de 2025

→ estabelece **diretrizes sobre o uso da força pelos profissionais de seg. pública**;

→ revoga a portaria interministerial nº 4.226 de 2010;

Aplica-se à PF, PRF, Polícia Penal Federal, Força Nacional de Seg. Pública e Força Penal Nacional;

→ deve ser observada também pelos órgãos de seg. pública estaduais, distritais e municipais nas iniciativas **que envolvam recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública** e do Fundo Penitenciário Nacional.

→ a PMPE, por exemplo, recebe recursos do referido Fundo, tanto que normatizou a referida Portaria em SUNOR de Janeiro de 2026.

Art. 5º Para fins desta Portaria, considera-se:

I - **ações de uso da força em segurança pública**:

→ **atividades realizadas** por seus profissionais com o objetivo de impedir, reprimir ou apurar violações ao ordenamento vigente;

II – **força**:

→ **intervenção coercitiva imposta a uma pessoa** ou grupo de pessoas **pelos profissionais** de segurança pública **com a finalidade de preservar a ordem pública**, a incolumidade física e o patrimônio das pessoas;

IV - **instrumentos de menor potencial ofensivo de debilitação**: artefatos capazes de **reduzir temporariamente a capacidade de reação** das pessoas, **diminuindo sua energia, vigor ou firmeza**.

V - **instrumentos de menor potencial ofensivo de incapacitação**: artefatos que **atuam diretamente no sistema nervoso**, causando **reações involuntárias** no organismo das pessoas fazendo com que **percam o controle sobre seus atos**;

São princípios gerais de uso da força: (07)

I – Legalidade

→ O **uso da força** e instrumentos de menor potencial ofensivo **SOMENTE** poderá ocorrer **para a consecução de um objetivo legal** e nos estritos limites da lei.

II – Precaução (acrescentado pela Portaria)

→ as ações devem ser **planejadas** mediante **adoção de todas as medidas necessárias para prevenir ou minimizar** o uso da força e para **mitigar a gravidade de qualquer dano** (direto ou indireto) que possa ser causado às pessoas.

III – Necessidade

→ um recurso de força **SOMENTE** poderá ser empregado **quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes** para atingir os objetivos legais pretendidos;

IV – Proporcionalidade

→ o nível de força utilizado deve ser **COMPATÍVEL com a gravidade da ameaça** apresentada pela conduta das pessoas envolvidas **e os objetivos legítimos da ação** do profissional de seg. pública.

V – Razoabilidade

→ a força deve ser empregada com **BOM SENSO, prudência e equilíbrio, de acordo com** as circunstâncias do **caso concreto**, com vistas a atingir um objetivo legítimo da aplicação da lei.

VI – Responsabilização (acrescentado pela Portaria)

→ os **órgãos e profissionais de seg. pública** devem assumir a **responsabilidade pelo uso inadequado da força**, **após a conclusão do processo de investigação, respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório**.

VII – Não Discriminação (acrescentado pela Portaria)

UDFIT

→ os profissionais de seg. pública devem **atuar de forma não discriminatória, sem preconceitos** de quaisquer natureza.

Técnicas de Desescalamento

→ **procedimentos/táticas/estratégias** utilizadas com o **objetivo de reduzir a intensidade de um confronto ou de uma situação com o potencial de gerar violência**, minimizando o uso da força.

Conforme a Portaria nº 855, pode-se definir **Uso Diferenciado da Força** como a **seleção apropriada do nível de força a ser empregado, em resposta a uma ameaça real ou potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes.**

Conforme a Portaria, os **instrumentos de menor potencial ofensivo** são artefatos projetados especificamente para minimizar os riscos de causar mortes ou lesões permanentes.

A força **deverá ser usada de forma diferenciada, com a seleção apropriada do nível a ser empregado**, em resposta a uma ameaça real ou potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes.

Os profissionais de seg. pública **priorizarão a comunicação, a negociação** e o emprego de técnicas que impeçam uma escalada de violência.

Emprego de Arma de Fogo

Medida de último recurso.

NÃO É LEGÍTIMO o uso de arma de fogo contra:

a) **pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão** aos profissionais de seg. pública ou terceiros.

b) **veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública**, EXCETO quando o ato represente risco de morte ou lesão aos profissionais de seg. pública ou a terceiros.

Obs.: uso de armas de fogo por profissionais de seg. pública **embarcados em aeronave SOMENTE será permitido em casos de estrita**

necessidade para legítima defesa dos tripulantes, equipes terrestres e população civil.

→ o emprego de arma de fogo será restrito aos profissionais devidamente habilitados.

Os órgãos de seg. pública deverão observar a **PERIODICIDADE de realização da avaliação psicológica dos profissionais** de seg. pública.

→ a **renovação da habilitação** para uso de arma de fogo em serviço **deve ser feita a cada 02 anos**, após aprovação nos exames técnicos e psicológicos competentes.

→ obs.: a Portaria anterior (nº 4226 de 2010) previa a renovação ANUAL.

Além dos casos supramencionados, os profissionais de seg. pública NÃO DEVERÃO:

I – **apontar arma de fogo em direção a pessoas durante abordagem como prática rotineira e indiscriminada;**

II – **disparar a esmo ou a título de advertência.**

Obs.: o emprego de arma de fogo em **ambientes prisionais** será restrito a **situações de grave ou iminente ameaça à vida ou à integridade física de profissionais** de seg. pública **ou de terceiros**, não sendo recomendado durante rotinas de movimentação de presos, **SALVO** em circunstâncias excepcionais, devidamente autorizadas e justificadas pela autoridade competente.

Gerenciamento de Crises

Os órgãos de segurança pública deverão contar com uma estrutura técnica para realizar o gerenciamento de crises, visando a identificar e prevenir, antecipadamente, possíveis problemas operacionais, de maneira a aplicar os recursos necessários para melhor solucioná-los.

O uso de alternativas **táticas** no gerenciamento de crises considerará:

I - a **negociação como a principal alternativa**; e
II - a **necessidade** e a **mensuração do risco da adoção de medidas de uso diferenciado da força**;

Emprego de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo

O emprego de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo **será restrito aos**

UDFIT

profissionais devidamente habilitados e deve ser priorizado, sempre que possível e operacionalmente adequado, não estando restrito às unidades especializadas.

→ a **capacitação** dos profissionais de seg. pública para utilização de IMPO **deverá ser realizada, de preferência, anualmente e de forma presencial.**

Os **órgãos de seg. pública** deverão **disponibilizar aos seus profissionais em serviço, individualmente, NO MÍNIMO:**

- I - **um** instrumento de menor potencial ofensivo específico **de debilitação**;
- II - **um** instrumento de menor potencial ofensivo específico **de incapacitação**; e
- III - equipamentos de proteção individual (EPI) **necessários à sua atuação independentemente de portar ou não arma de fogo.**

→ **devem estar em plenas condições de uso e dentro do prazo de validade.**

Lesão ou Morte Decorrente do Uso da Força

Quando o uso da força resultar em lesão ou morte, os profissionais de seg. pública **deverão:**

- I - **facilitar a prestação de socorro** ou assistência médica aos feridos;
- II - **garantir a preservação do local** dos fatos;
- III - **solicitar a presença da polícia judiciária e de peritos** criminais para o registro técnico dos fatos;
- IV - **comunicar a ocorrência aos familiares, amigos ou conhecidos da pessoa ferida ou morta;**
- V - **elaborar relatório circunstanciado** com as informações de que trata o art. 26 desta Portaria; e
- VI - **relatar os acontecimentos, de modo fiel e detalhado, às corregedorias** ou aos órgãos equivalentes, de forma a contribuir com a elucidação dos fatos

→ ocorrências com resultado morte ou lesão corporal serão **IMEDIATAMENTE comunicadas ao MP.**

As ocorrências relacionadas ao uso da força serão formalmente registradas pelos órgãos de seg. pública quando:

- resultarem em lesão corporal ou morte;
- envolverem emprego de armas de fogo ou IMPO em ambientes prisionais.

Art. 26. Os **órgãos** de segurança pública **deverão manter registro de ocorrências** relacionadas ao uso da força que resultem em lesões corporais ou mortes, que **contenha, no mínimo, os seguintes dados ou informações:**

- I - **data, hora e local** do evento;
- II - **identificação dos profissionais** de segurança pública **envolvidos, das vítimas e das testemunhas**, se houver;
- III - **descrição pormenorizada dos equipamentos utilizados**, com dados sobre o **tipo, modelo e número de série;**
- IV - indicação das **características físicas e sociais das vítimas;**
- V - **medidas adotadas antes dos disparos ou do emprego dos instrumentos** de menor potencial ofensivo;
- VI - **descrição das circunstâncias, justificativas e consequências relacionadas ao evento e ao nível de força empregada;**
- VII - **tipo de arma e munição, quantidade e distância** aproximada dos disparos efetuados;
- VIII - **quantidade de pessoas vitimadas** durante a ação;
- IX - **ações realizadas para facilitar assistência médica**, se necessário; e
- X - **procedimentos de preservação do local do incidente.**

Obs.: **todas as situações** que envolvam emprego de armas de fogo ou de IMPO **em ambientes prisionais, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO, deverão ser documentadas.**

Da Capacitação

Art. 28. Os **órgãos** de segurança pública deverão **assegurar recursos adequados para a capacitação** de seus profissionais, bem como **regulamentar:**

- I - **a matriz curricular prevendo disciplina específica sobre o uso da força**, incluindo **conteúdos relacionados a instrumentos de menor potencial ofensivo;**
- III - **a periodicidade dos cursos**
- V - **a atualização pedagógica dos docentes** sobre o uso da força; e
- VI - **o conteúdo e a carga horária mínima para a habilitação e a atualização** do uso de cada tipo de arma de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo.

DECRETO Nº 22.214 DE 13MAR2000 (Ética Profissional dos Militares de Pernambuco)

→ observância das prescrições do CCEAL;

UDFIT

→ Art. 12 - Somente será permitido ao militar estadual o emprego da força **quando se afigure estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.**

→ repete as vedações e orientações do CCEAL.

ATENÇÃO – A TÍTULO DE CONHECIMENTO

Princípio da Moderação

→ o emprego da força pelos agentes de seg. pública deve, sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força.

Princípio da Conveniência

→ a força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.

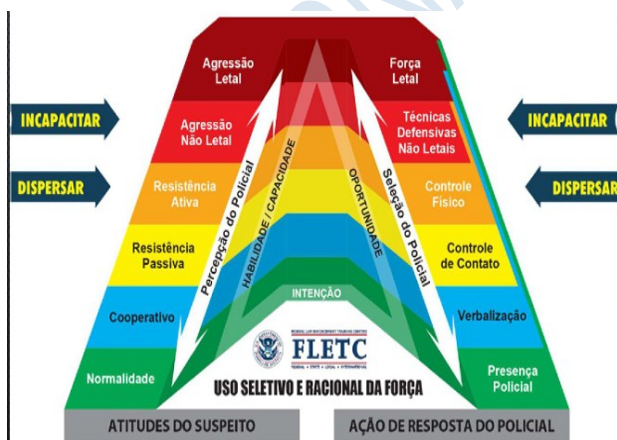
Obs.: esses princípios NÃO ESTÃO EXPRESSOS nos 7 do Decreto e da Portaria.

MODELOS DE USO DA FORÇA

→ surgiram para orientar o policial sobre a ação a ser tomada a partir das reações da pessoa flagrada cometendo um delito ou em atitude suspeita.

→ cada modelo criado possui um nome geralmente associado ao nome do autor que o apresentou ou à sua origem.

1. Modelo FLETC (Federal Law Enforcement Training Center)



→ modelo gráfico com 05 camadas e 03 painéis;
→ **num painel está a percepção do policial** em relação à atitude do suspeito; **no outro está a percepção de risco para o policial**, simbolizado por números em algarismos romanos e cores; **no**

terceiro estão as respostas (reação) de força possíveis em relação à atitude dos suspeitos.

Cores (em ordem crescente): Azul, Verde, Amarelo, Laranja e Vermelho.

Contém setas duplas que descrevem o processo de avaliação e seleção de alternativas;

→ de acordo com a atitude do suspeito e a percepção de risco, haverá uma reação do policial, na respectiva camada;

→ níveis crescentes de baixo p/cima;

ATENÇÃO

→ a presença policial não é considerada um nível de força;

→ o primeiro nível se vincula com os comandos verbais (Verbalização).

Obs.: é um modelo de fácil adaptação a todas as org. policiais e pode ser utilizado perfeitamente pela polícia.

2. MODELO GILIESPIE

MODELO DE CONTROLE REATIVO						
Comportamento do Agente	COOPERATIVO	NÃO COOPERATIVO	AGENTE DESARMADO	AGENTE ARMADO		
 Indicativo de comportamento do Agente	-Submete-se à voz de Prisão:	-Resiste à Prisão: -Não Cooperar	-Resiste à Prisão	-Resiste à Prisão		
	-Submisso	-Evasivo no Interrogatório	-AMEAÇA DESARMADA	-ATAQUE ARMADO (Mortal) (Agressão)		
	-Cooperativo	-Resistência Verbal/Física	-Distâncias Próximas			
	-Segue as Orientações	-Renge/Foge	-Distâncias Próximas			
Indicativos de Atividade Criminosa	AMEAÇA DESCONHECIDA - INVESTIGAÇÃO DE ATIVIDADE CRIMINOSA - ATIVIDADE DE ELEVADO RISCO					
Indicativos de Atividade Criminosa	ALERTA	CONTROLADA	ATIVA	SOBREVIVÊNCIA		
 Ação do Policial P R E S E N C I A	ORIENTAÇÕES VERBAIS	PERSUASÃO VERBAL	COMANDOS VERBAIS	Advertência Verbal	Ação de Sobrevivência	
	-AUTORIDADE	Técnicas de Mãos Livres				
	-AVALIAÇÃO	Avaliação	Usa Força			
	-DESIGNO POR PRISÃO	-Decidir sobre a prisão	Sacar o bastão ou outra arma intermediária	Sacar o bastão ou outra arma intermediária	Sacar arma de fogo	
	-POSICIONAMENTO	-Avaliação				
	-PROCEDIMENTO	Controle por: -posição de escota; -técnicas de distração; -conduta cooperativa; -contenção por alavanca; -contenção de impacto.	Avaliar: -cobertura; -distância; -apoio; -retirada	agentes químicos cães	agentes químicos cães	usar arma de fogo em caso de ataque
			Agentes químicos		Cães	
	EFEETUAR PRISÃO	PRISÃO O USO DA FORÇA É PROC. DE CONTROLE				

→ modelo complexo, porém completo em suas opções de ação e reação.

→ modelo gráfico em forma de tabela com 5 colunas graduadas por cor e 6 linhas básicas, divididas em comportamento do agente e ação-resposta do policial.

Atitude do suspeito: 4 colunas subdivididas em situações diferentes sobre a percepção do policial em relação a ele:

Progressão da força: 5 níveis, com subdivisões crescentes de respostas pelo policial.

UDFIT

→ o modelo correlaciona a atitude do suspeito com a avaliação de risco, condição mental do policial e a força de resposta ser utilizada.

A verbalização aqui é uma graduação de força que se interage com outros níveis, inicia-se no 2º nível e prossegue até o penúltimo, antes de usar a força letal.

→ pode ser adaptado para uso na Polícia Brasileira, com o devido treinamento, dada a sua complexidade.

3. MODELO REMSBERG



→ forma de degrau sem elevação: os degraus mais baixos simbolizam os níveis de força mais baixos e os mais altos, os níveis de força mais altos;

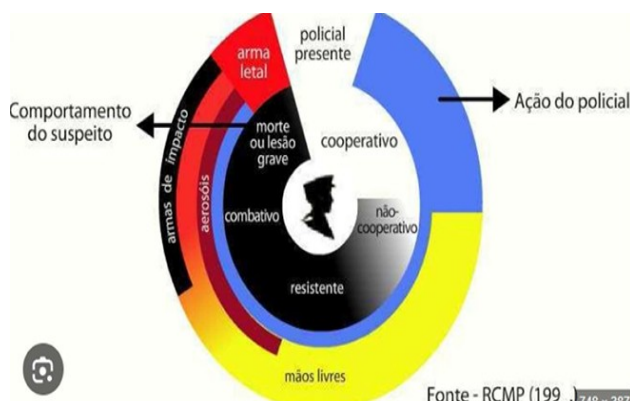
→ NÃO FAZ correlações do nível de força com a ação do suspeito ou percepção de risco por parte do policial.

5 níveis de força divididos em subníveis que também estão em ordem crescente.

→ para utilizar esse modelo, o policial utiliza o degrau correspondente ao nível de força de resposta;

Apesar de sua simplicidade e fácil assimilação, **NÃO É um modelo completo, faz apenas o escalonamento da força.**

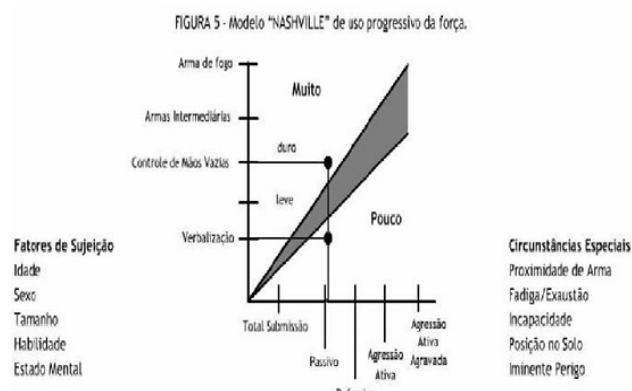
4. MODELO CANADENSE



→ composto por círculos sobrepostos e subdivididos em níveis diferentes;
→ o círculo interno corresponde ao comportamento do suspeito e o externo corresponde à ação de resposta do policial;
→ 5 subdivisões no círculo interno;
→ 7 subdivisões no círculo externo.

Obs.: a mudança NÃO É estanque, ou seja, onde termina um nível de força, outros ainda estão disponíveis;
→ são usadas 7 cores para cada uma das graduações de força.

5. MODELO DE NASHVILLE



→ gráfico em forma de "eixo de coordenadas";
→ o eixo X corresponde à atitude dos suspeitos e divide-se em 5 níveis, enquanto o eixo Y corresponde aos 4 níveis de força utilizadas pelo policial.

É feita uma análise do gráfico formado pelo cruzamento dos eixos, que pode ser feita de duas formas, uma mais severa e outra menos severa.

Traz, como orientação, fatores e circunstâncias que podem influenciar o policial para a escolha do nível de força a ser utilizado.

UDFIT

Obs.: esse modelo não apresenta a avaliação de risco policial.

6. MODELO PHOENIX

Categorias de uso progressivo da força - Departamento de Polícia de Phoenix (EUA)	
Polícia	Suspeito
0. Ausência de força	0. Ausência de resistência
1. Presença policial	1. Intimidação psicológica
2. Comandos verbais	2. Não-submisso
3. Controle e imobilização (algemar)	3. Resistência passiva
4. Agentes químicos	4. Resistência defensiva
5. Táticas e armas	5. Atitude agressiva
6. Arma de fogo / força letal	6. Arma de fogo / resistência letal

É o mais simples dos modelos, elaborado no formato de tabela com duas colunas;

→ a primeira coluna corresponde à ação policial e a segunda à atitude do suspeito.

→ divide os níveis de força e atitude dos suspeitos em 7 graduações, a começar pela ausência de força e ausência de resistência.

Considerações sobre os Modelos:

→ são semelhantes entre si;

→ alguns modelos colocam a avaliação de risco como parte integrante do gráfico (FLETC e GILLIESPIE);

→ **dos modelos analisados, 03 são interessantes para serem utilizados pela polícia brasileira**, em razão do seu conteúdo mais completo e por reproduzirem bem a realidade operacional da polícia → **FLETC, GILLIESPIE e CANADENSE**.

A adoção de um modelo pela polícia é viável, na medida em que servirá para orientar os policiais em seu dia-a-dia operacional, dando-lhe um parâmetro mais perceptivo sobre quando, onde, como e porque fazer o uso da força.

MODELO UTILIZADO PELAS POLÍCIAS BRASILEIRAS

→ gráfico em forma de trapézio com degraus em seis níveis representados por cores;

→ lado esquerdo (percepção do policial em relação ao suspeito), lado direito (reações em relação às atitudes do suspeito).



→ a seta, que é dupla, descreve o processo de avaliação e seleção de alternativas.

O uso efetivo da força depende da compreensão sobre as relações de causa e efeito entre o policial e o suspeito, gerando uma avaliação prática e consequente resposta.

De acordo com a atitude do suspeito, haverá uma reação do policial, na respectiva camada.

→ da base ao topo, cada nível representa um aumento na intensidade de força, ou seja, **a escala se move daquelas opções que são mais reversíveis para aquelas que são menos reversíveis**.

→ sua resposta como policial será orientada pelo procedimento do suspeito.

Uma vez que existam resistência se agressões em variadas formas e graus de intensidade, o policial terá que adequar sua reação à intensidade da agressão, estabelecendo formas de comandar e direcionar o suspeito provendo seu controle.

NÍVEIS DE USO DA FORÇA

→ Intensidade da força escolhida pelo agente de seg. pública em resposta a uma ameaça real ou potencial.

Níveis de submissão dos suspeitos:

→ normalidade (01), cooperativo (02), resistente passivo (03), resistente ativo (04), agressão não letal (05) e agressão letal (06).

a) Normalidade

→ situação rotineira no patrulhamento, sem necessidade de intervenção policial.

b) Cooperativo

→ o suspeito é positivo e submisso às determinações dos policiais;
→ não oferece resistência e pode ser abordado, revistado e algemado facilmente, se necessário.

c) Resistente Passivo

→ o suspeito oferece um nível preliminar de insubmissão;
→ não oferece resistência física, contudo, não acata as determinações, fica parado;
→ resiste, mas "sem reagir" e agredir.

d) Resistente Ativo

UDFIT

→ resiste ativamente, tanto em âmbito quanto em intensidade;

→ a indiferença ao controle aumenta a um nível forte de desafio físico.

Ex.: suspeito tenta fugir e empurra o policial.

e) Agressão Não Letal

→ ataque físico do suspeito ao policial ou a pessoas envolvidas na intervenção.

f) Agressão Letal

→ Mais séria ameaça à vida do público e do policial.

→ O policial pode razoavelmente concluir que uma vida está em perigo ou existe a probabilidade de grande dano físico às pessoas envolvidas na intervenção.

Níveis de Força = Resposta Policial

→ presença física, verbalização, controles de contato, controle físico, táticas defensivas não letais e força letal.

a) Presença Física

→ a mera presença do policial, bem fardado, equipado, postado e em atitude diligente é suficiente para cessar ou prevenir a prática de crime em algumas situações;

→ sem dizer uma palavra, o policial em alerta pode deter um propenso criminoso passivo, usando apenas gestos.

b) Verbalização

→ ampla variedade de habilidades de comunicação do policial, capitalizando a aceitação feral que a população tem da autoridade.

→ pode e deve ser utilizado em conjunto com qualquer outro nível de força, sempre que possível.

c) Controle de Contato

→ emprego de talentos táticos do policial em defesa pessoal para assegurar o controle e ganhar a cooperação do suspeito;

→ inicialmente utiliza-se de técnicas de mãos livres (imobilizações, chaves em articulações) – de extrema importância para o algemamento de um cidadão.

d) Controle físico

→ emprego da força suficiente para superar a resistência ativa do suspeito;

→ emprego de técnicas de defesa pessoal com uso de equipamentos para submissão do cidadão sob intervenção.

Ex.: bastões e agentes químicos (espargidores).

e) Técnicas Defensivas Não Letais

→ Técnicas de menor potencial ofensivo:

Conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força, através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, com intenção de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas.

→ Aqui se enquadram todas as situações de utilização das armas de fogo desde que excluídos os casos de disparo com intenção letal. (sacar e apontar a arma com finalidade de controle intimidatório),

f) Força Letal

→ situação extrema com risco iminente de morte;

→ nível máximo de força policial, reservado exclusivamente para casos em que todos os demais meios já foram utilizados ou se mostraram claramente ineficazes;

→ legítima defesa da vida do policial ou de terceiros.

TÉCNICAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (TMPO) – 3 NÍVEIS

→ conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força, através de IMPO, com intenção de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas.

1 – Nível Primário – Verbalização

→ uso da comunicação oral com a entonação apropriada e emprego de termos adequados que sejam facilmente compreendidos pelo abordado;

→ a verbalização deve ser empregada em TODOS os níveis de uso da força.

Na técnica policial, verbalização “diz respeito ao uso da fala e de comandos não-verbais que constituem níveis de uso da força, presentes em todas as intervenções policiais”.

Para que serve a verbalização?

→ diminuir a possibilidade de resistência e confrontos;

→ reduz o uso da força;

→ uso da fala e de comando não verbais que constituem níveis de uso da força.

Obs.: para que haja eficácia na verbalização, ela precisa ser clara e precisa;

UDFIT

→ desta feita, objetivando a resolução pacífica de conflitos, a verbalização deve ser firme, justa e cortês.

Fatores que Influenciam na Comunicação

→ Postura Corporal, Voz, Dicção, Timbre, Gesto, Coerência, Fala Concisa, Silêncio e Espaço.

Elementos da comunicação em relação a postura	Postura do Polici		al
	ENÉRGICO	FIRME	AMENO
Expressão Verbal			
Voz	Alta	Moderada	Branda
Fala	Rápida Imperativa	e Fluente persuasiva	e Pausada solicita colaboração
Interpelação	Sentença exclamatória	Frases declarativas	Pedido ou apelo
Expressão Facial			
Olhos/Olhar	Determinado Repreensivo	e Firme Confiante	e Ameno Pacífico
Músculos faciais	Tensos (contraídos)	Normais	Relaxados

Elementos da Comunicação em relação a postura policial (Enérgico, Firme e Ameno)

2. Nível Secundário

→ divide-se em 04 estágios.

a) Controle de Contato

→ emprego de técnicas de defesa pessoal, aplicadas no abordado resistente passivo;
→ podem ser utilizadas técnicas de mãos livres.

b) Controle Físico

→ emprego de técnicas de defesa pessoal, com um maior potencial de submissão para fazer com que o abordado resistente ativo (agressivo) seja controlado, sem emprego de instrumentos;
→ visa a imobilização e condução, evitando, sempre que possível, que resulte lesões do uso da força;

c) Controle com IMPO

→ emprego de IMPO para controlar o abordado resistente ativo (agressivo);
→ visa a imobilização e condução, evitando, sempre que possível, que resulte lesões do uso da força;
→ aqui, o policial recorrerá aos instrumentos disponíveis, como bastão tonfa, agentes químicos, algemas, elastômeros (munições de impacto controlado), armas de impulso elétrico (TASER/SPARK), com fim de anular ou controlar o nível de resistência.

d) Uso dissuasivo de armas de fogo.

→ opções de posicionamento que o policial poderá adotar com sua arma para criar um efeito intimidativo no abordado e, simultaneamente, estar em condições de dar uma resposta rápida, se necessário, sem contudo, dispará-la.
→ a ostensividade da arma de fogo tem um reflexo sobre o abordado que pode ter sua ação cessada pelo impacto psicológico que a arma provoca.

Ex.: localizar, empunhar e apontar a arma.

Nível Terciário – Força Potencialmente Letal

→ consiste no disparo de arma de fogo efetuado pelo policial contra um agressor, devendo SOMENTE ocorrer em situações extremas, que envolvam risco iminente de morte ou lesões graves, com o objetivo imediato de fazer cessar a ameaça.

→ Consiste na aplicação de técnicas de defesa pessoal policial, com ou sem uso de equipamentos, direcionados a regiões vitais do corpo do agressor.

INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

→ conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas;
→ incapacitar pessoal ou material enquanto minimizam fatalidades;
→ dividem-se em Armas, Munições e Equipamentos de Menor Potencial Ofensivo.

As armas de menor potencial ofensivo são projetadas e/ou empregadas, especificamente, com a finalidade de conter, **debilitar ou incapacitar temporariamente** pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade.

Os equipamentos de menor potencial ofensivo são todos os artefatos, **excluindo armas e munições**, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade.

Quanto ao alvo:

1- Anti-pessoais: São armas usadas diretamente contra pessoas, no intuito de evitar fugas,

UDFIT

agressões, ou forçá-las a tomar certas atitudes, como desocupar um local.

2- Anti-materiais: São as usadas contra veículos e instalações com objetivo de paralisar sua atividade.

Quanto a Tecnologia:

1- Físicas: de impacto cinético ou restrição física.

2- Químicas: Operam por meio de reação química, causando efeitos tóxicos, fumígenos ou de aderência.

3- Energia Dirigida: Funcionam por meio da aplicação de energia eletromagnética ou acústica.

4- Biológicas: Para emprego policial, os principais serão os sistemas vivos.

5- Impacto Psicológico: Influenciam o raciocínio e a tomada de decisão do oponente.

Quanto ao emprego tático, caracterizam-se como:

a) Incapacitantes

→ Atuam diretamente no sistema nervoso, causando reações involuntárias no organismo das pessoas, fazendo com que elas percam o controle sobre seus atos, como confusões mental e desordem muscular.

b) Debilitantes

→ baseiam-se principalmente na dor, no desconforto ou na inquietação, capazes de reduzir temporariamente a capacidade de reação das pessoas, diminuindo sua energia, vigor ou firmeza, ou seja, reduzindo a sua capacidade combativa.

c) De Proteção

→ Usado para a proteção da vida dos agentes da lei, visando dar-lhes maior tranquilidade para usar as técnicas menos letais aos abordados.

CONTAMINAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO

a) Descontaminação da Pessoa (7 passos)

PASSO 1: afastar a(s) pessoa(s) contaminada(s) do local onde foi aplicado o agente químico;

PASSO 2: por meio de orientação verbal acalmar a(s) pessoa(s) contaminada(s);

PASSO 3: orientar quanto a não esfregar com as mãos a região dos olhos ou com sensação de ardência;

PASSO 4: direcionar a(s) pessoa(s) contaminada(s) contra o vento para aliviar o ardor e orientar que mantenha os olhos abertos;

PASSO 5: elevar a cabeça da(s) pessoa(s) contaminada(s) para cima, de forma que as vias

aéreas permaneçam mais abertas, auxiliando na respiração;

PASSO 6: lavar com água corrente fria em abundância a região contaminada;

PASSO 7: em caso de persistência dos sintomas, o cidadão infrator atingido deve ser conduzido imediatamente ao pronto-socorro.

b) Descontaminação de Área

PASSO 1: equipar-se com máscara de proteção respiratória ou, na ausência do EPI adequado, utilizar algum meio de fortuna (máscara de procedimento, lenço, camiseta, etc.) para proteger o trato respiratório;

PASSO 2: abra portas e janelas para aumentar a circulação de ar no ambiente, podendo usar outros recursos que assim o faça (ventilador);

PASSO 3: solução de bicarbonato de sódio 10% pode ser utilizado para descontaminar superfícies;

OBS.: no caso do agente pimenta (OC) este é de fácil descontaminação, e seus efeitos no ambiente tendem a dissipar rapidamente, geralmente em questão de minutos. Isso significa que, após a aplicação, o local contaminado rapidamente se torna seguro, com os efeitos do agente pimenta desaparecendo.

ERROS

→ colocar o cidadão infrator contaminado em contato com outros que não estejam;

→ conduzir o cidadão infrator em ambiente fechado na viatura sem realizar a descontaminação;

→ deixar de colocar o cidadão infrator contaminado em posição adequada, provocando asfixia postural por impedir a abertura das vias aéreas;

→ não realização da remoção mecânica do agente químico do tipo gel e espuma do rosto da pessoa contaminada;

→ deixar de prestar socorro médico em caso de necessidade.